

0003872-48.2016.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO FELIPE SOARES GREGORIO

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

PAULO FELIPE SOARES GREGORIO foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa por infração ao artigo 33, § 4º da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

Rua Afonso Pena, 5-40, . - Jardim Bela Vista

CEP: 17060-250 - Bauru - SP

Proc. nº0003872-48.2016.8.26.0071

Página

SENTENÇA

Processo nº:

0003872-48.2016.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO FELIPE SOARES GREGORIO

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

PAULO FELIPE SOARES GREGORIO foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa por infração ao artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, o réu requereu o parcelamento da multa penal imposta na sentença condenatória (fls. 258/259).

Conforme certificado às fls. 311 o sentenciado compareceu em cartório a fim de regularizar os pagamento das parcelas faltantes, bem como informou que até aquela data não havia recebido qualquer intimação para dar início ao cumprimento da pena imposta no édito condenatório.

Após remessa do feito ao Ministério Público, o parquet requereu a extinção da punibilidade pela prescrição (fls. 328).

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste à representante do Ministério Público, uma vez que o feito foi alcançado pela prescrição

Entre o trânsito em julgado para o Ministério Público (19/09/2019) até a o presente momento decorreu prazo superior a quatro anos, sem que o réu tivesse dado início ao cumprimento da pena.

A pena imposta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu PAULO FELIPE SOARES GREGORIO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Considerando o tempo decorrido desde a data da infração penal (15/02/2016), desde já, determino a destruição dos objetos, servindo a presente como ofício de comunicação ao setor competente, com o devido encaminhamento do auto de exibição e apreensão de fls. 16/17.

Considerando que o próprio Órgão de acusação pugnou pela declaração da prescrição em favor do acusado, diante do evidente desinteresse recursal por qualquer das partes, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à seara penal, em razão da exegese do artigo 3º da legislação penal adjetiva, desde já, determino que se certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Douta Defesa.

Intime-se.

Bauru, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA